

Tema 57

Processo: PEDILEF 0508032-49.2007.4.05.8201/ PB

Situacao: Julgado

Ramo: DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Questao: Saber se há incidência da prescrição do fundo de direito para os casos em que transcorrido o prazo de 5 anos no período compreendido entre o cancelamento administrativo do auxílio-doença e o ajuizamento da ação.

Tese: Não ocorre prescrição do fundo de direito quando, entre o cancelamento administrativo do auxílio-doença e o ajuizamento da ação, decorrem mais de 5 anos.

Fonte: <https://www.cjf.jus.br/phpdoc/virtus/>